

Existenzminimum/Pfändungsschutz geltend machen

Damit genug zum Leben bleibt — Beispiel

Betroffene Person	Familie Hodel, 3400 Burgdorf
Kanton	Bern
Sachverhalt	Lohnpfändung angekündigt, Ehepaar mit 2 Kindern, Nettoeinkommen CHF 5'200.—, Miete CHF 1'900.—

Familie Hodel wurde eine Lohnpfändung angekündigt und befürchtet, dass zu wenig zum Leben übrig bleibt.

1. Sachverhalt

4-köpfige Familie, Nettoeinkommen CHF 5'200.—/Monat, Mietkosten CHF 1'900.—, Krankenkassenprämien CHF 650.—, keine weiteren aussergewöhnlichen Ausgaben bekannt.

2. Prinzip Existenzminimum

Das betreibungsrechtliche Existenzminimum besteht aus einem Grundbetrag je nach Haushaltsgrösse plus anerkannten Auslagen (Miete, Krankenkasse, notwendige Fahrkosten). Nur der darüber hinausgehende Betrag darf gepfändet werden. Die Berechnung erfolgt individuell durch das Betreibungsamt nach kantonalen Richtlinien (im Kanton Bern zu verifizieren).

3. Zu prüfende Punkte

- Ist der Grundbetrag für 4 Personen korrekt berücksichtigt?
- Sind Miete und Krankenkasse vollständig als Auslage anerkannt?
- Wurden Fahrkosten zur Arbeit berücksichtigt?

4. Empfehlung

Empfehlung: Schriftliches Gesuch an das Betreibungsamt zur korrekten Existenzminimum-Berechnung stellen, mit allen Belegen zu Einkommen und Auslagen.

Allgemeine rechtliche Information, keine verbindliche Beratung und kein Mandatsverhältnis. Dieses Dokument ist ein **Beispiel mit fiktiven Personen und Daten** zur Veranschaulichung von Qualität und Aufbau. Zentrale Fundstellen (Artikel, SR-Nummern, Fristen) vor Verwendung auf fedlex.admin.ch bzw. bger.ch verifizieren. Bei Fristen oder strafrechtlichen Angelegenheiten rechtzeitig eine zugelassene Anwältin / einen Anwalt beiziehen (sav-fsa.ch).